

[13] 국유재산 감정평가수수료 징수 미흡

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제60조(매수신청)에 따르면 수의계약 요건에 해당하는 자가 수의계약의 방법으로 해당 재산을 매수하려면 「별지 제6호 서식」의 매수신청서를 제출하여야 한다고 되어 있고
 - 2014. 4. 29. 「같은 세칙」을 개정하면서부터 매수신청서 내용에 ‘매수신청을 포기한다 하더라도 그에 따른 감정평가 수수료 등 제반비용을 본인이 납부할 것에 동의합니다’라는 문구를 삽입하여 국유재산 매수포기자가 감정평가 수수료를 부담하도록 운영하고 있음¹⁾
- 그런데 「같은 세칙」이 개정된 2014. 4. 29.부터 2016. 6. 30.²⁾(26개월)까지 12개 지역본부에서 국유재산 매수신청 포기자로부터 감정평가수수료를 징수한 실태를 점검한 결과
 - 서울동부지역본부 등 9개 지역본부에서는 국유재산 매수 수의계약 포기에 따른 감정평가수수료 84건(6.3%), 49,553천 원을 회수한 반면
 - 경기지역본부에서는 ‘○○도 ○○시 ○○구 ○○동 △△△-△(답, 370m²), △△△-△(답, 53m²)’ 소재 국유재산에 대해 인접지 토지 소유자인 (주)□□□□가 2014. 12. 18. 매수신청서를 제출함에 따라

1) 국유재산법령에는 일반재산 매각예정가격 결정시 발생하는 감정평가수수료의 부담 주체를 정한 규정은 없으며, 「국유재산법 시행규칙」 제36조(매매계약) 제1항에 따른 「별표 제6호 서식」 매수신청서에도 감정평가수수료를 매수신청인이 부담한다는 문구는 존재하지 않음. 이와 달리 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제27조(일반재산가격의 평정 등) 제8항에 따르면 일반재산의 매매를 신청한 자가 감정평가 실시 후에 정당한 사유 없이 그 신청을 철회하는 경우에는 감정평가에 든 비용의 일부를 그 신청자로 하여금 부담하게 할 수 있다고 되어 있음

2) 「국유재산법 시행령」 제42조(처분재산의 예정가격) 제2항에 따르면 감정평가법인의 평가액은 평가일부터 1년이 지나면 적용할 수 없어, 감정평가 후 1년이 미경과한 건은 감사대상에서 제외함

- △△△-△(답, 53m²)에 대하여는 부점장 승인을 받고 2014. 12. 23. 수의계약 처분 승인 후 2015. 1. 2. 감정평가를 완료하고 2015. 1. 12. (주)□□□감정평가법인에 감정평가 수수료 272천 원을 지급 하였고
 - △△△-△(답 370m²)에 대하여는 총괄청 승인을 받고 2015. 11. 25. 수의계약 처분 승인 후 같은 날 2개 감정평가법인에 감정평가를 의뢰하여 2015. 12. 2. 감정평가를 완료하고 2015. 12. 18. (주)□□□감정평가법인에 감정평가 수수료 484천 원을, 2016. 1. 4. (주)□□□감정평가법인에 498천 원을 지급하였는데도
- △ 감정평가 완료 후 1년이 경과한 2016. 1. 1. 및 2016. 12. 1.까지 매수신청인 (주)□□□□가 매수하지 않고 있음에도 감사일 현재까지 감정평가 수수료 3건 1,254천 원을 회수하지 않고 있는 등
- [표 16]과 같이 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 국유재산 매수 포기에 따른 감정평가수수료 1,241건(93.7%), 822,325천 원을 감사일 현재까지 회수하지 않고 채권관리도 하지 않고 있는 등
- 국유재산 매수신청 포기자로부터 감정평가비용 징수가 미흡하고 채권관리도 제대로 하지 않고 있는 사실이 있음

[표 16] 매수신청 포기에 따른 감정평가수수료 미회수 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	소관부점	감정평가수수료 미회수		감정평가수수료 회수	
		건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산 매수신청을 하고 매수신청인이 계약을 체결하지 않은 경우 발생하는 감정평가 수수료에 대한 징수 기준을 내규에 명확하게 반영하여 운용하는 등
- 감정평가 비용 징수 업무가 투명하고 공정하게 운용되도록 하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)